## Handelsgericht des Kantons Zürich

Ebikon, 30. Juni 2025

## Klageantwort

in Sachen Alpenblick Hotel AG, Klägerin, gegen Bergfeld Bau GmbH, Beklagte, vertreten durch RA Dr. Thomas Weber, Weber Legal AG, Pilatusstrasse 3, 6003 Luzern

## Rechtsbegehren

**1.** Die Klage sei abzuweisen.

## I. Zum Sachverhalt

**Rz. 1** Rz. 1 bis 3 der Klage werden anerkannt. Der Werkvertrag (KB 1) und die Anzahlung von CHF 920'000 sind unbestritten.

**Rz. 2** Bestritten wird Rz. 4 der Klage. Die Abnahme vom 29. November 2024 erfolgte vorbehaltlos. Das von Dr. Anna Keller unterzeichnete Abnahmeprotokoll enthält keinen Vorbehalt (BB 1). Ein mündlicher Vorbehalt wurde gegenüber Herrn Bianchi nie erklärt.

**Rz. 3** Bestritten wird Rz. 5 der Klage. Die Mängel waren der Klägerin spätestens am 6. Dezember 2024 bekannt. Die Rüge vom 20. Januar 2025 erfolgte damit rund sechs Wochen nach Entdeckung und ist verspätet.

**Rz. 4** Das Gutachten von Lea Roth (KB 4) liegt der Beklagten nicht vor und wird bestritten. Die geltend gemachten Kosten von CHF 412'500 sind übersetzt.

**Rz. 5** Die Beklagte hat am 10. Februar 2025 eine Besichtigung angeboten. Von einer Verweigerung der Nachbesserung kann keine Rede sein. Die Besichtigung wurde von der Klägerin abgelehnt.

## II. Rechtliches

**Rz. 6** Mit der vorbehaltlosen Abnahme gilt das Werk hinsichtlich erkennbarer Mängel als genehmigt. Für die später entdeckten Mängel fehlt es an einer rechtzeitigen Rüge.

## Beweismittel

BB 1 Abnahmeprotokoll vom 29. November 2024; BB 2 Bericht der Beklagten zur Besichtigung (Scan).

RA Dr. Thomas Weber